

עין משפט נר מצוה

מו:

זר ואונן. הא דלא תנא בעל מוס ושמוי יין ופרועי ראש יח משום דכתיב בזה חילול כהדיא **ו**: **בבבב** **יוב**. אח"כ מני טמא וזו ואין צריך לומר זו קמני ומשום דאיכא מרי קראי מני מרווייה והא דלא מני טמא כרישא דניחא ליה למיתני טמא כהדי ערל כדאשכחן

בפרק הערל (יבמות דף ע.) ובחגיגה (דף ד:) ועוד **ו** איכא תנא דמרבי ליה לערל כי טמא ומיהו סוגיא דגמ' דלא כוותיה מדמנכרי ליה מרי קראי וכי מימא דאנטרין לערל בקרבן כצור דלחיו טמא שרי דא **יח** כי מרבי **ו** ר"ע לערל כי טמא היינו בזב **י** ומאורע דמהיזא קרא דריש דכתיב איש איש מורע אהרן והוא כרוע או זו ואותה טומאה לא הותרה כצבור: **אלא** **למעוטי** עובדי כוכבים השתא

צ"ן **לא** מרצה. הקשה הרב רבי יוס טוב דהכא משמע דהאי כני ישראל לא אכל מלעוטי עובדי כוכבים ולקמן אמרינן בפרק ב"ש (דף מה.) קדשי עובדי כוכבים אין חייבין עליהם משום נותר דילפינן חילול **יח** מטומאה ובטומאה כתיב בני ישראל ולא עובדי כוכבים ואין לומר דמזני ישראל דכתיב

גבי אכילת קודש בטומאה קדריש שזהו פסוק שני לו כפרשת אמור אל כהנים דלא משמע הכי בתורת כהנים ובדיש תמורה (דף ג.) דמייתי התם כהדיא קרא דוימרו ועוד דגבי וימרו כתיב חילול ולא גבי אכילת קודש בטומאה וי"ל דקרא דוימרו מיירי בכל שימוש בין ככהן טמא ששימש בין צור ששימש וגם איירי בכל טומאה בין באכילת קדשים בטומאה בין בטמא ששימש עובדי כהנים ליה דלמעוטי קדשי עובדי כוכבים מאכילה בטומאה לחודיה לא אתא דמזני ישראל דכתיב בתריה גבי אכילה בטומאה נפקא ואתא למידרש

וז מזני ישראל ולא יחללו ובאכילת **יח** טומאה דכתיב הכא לשאמועינן דכתיב ביה חילול לאגמורי אנותר וא"ת אי"כ במכות (דף ד:) **ו** בצבאוועות (דף י.) ובפרק הערל (יבמות דף עה.) אמאי דחק ר' יוחנן **יח** אזהרה לאכילת קודש בטומאה מיפוק לן מהכא ויש לומר משום דהאי קרא הוי לאו שבכללות דאתא נמי לטמא ששימש מיהו קשה בפרק חלו הן הנשרפין (פסחדיון דף פה.) דליף טמא ששימש במיתה ממחילול חילול מתרומה ופריך לילף חילול חילול מנותר דבכרת ולא במיתה ומשני חילול דרביס עדיף ולא יחללו מלא יחללו אבל נותר כתיב **ו** כי את קדש ה' חילל ב'י ויפיה והשאת אכתי מהו ליה למילף מאכילה טומאה דבכרת דבהאי קרא גופיה היינו ועוד כיון דמחד קרא נפקי נקיש חילול דשימוש לחילול דאכילה ועוד דלקמן שיליה פ' בית שמאי (דף מו.) אמרינן ולא יחללו בשני חלוטין הכתוב מדבר אחד פסול נותר ואחד פסול טומאה ומקשי אהדי אס כן בנותר נמי איכא חילול דרביס ולא יחללו וי"ל דליף טמא דרביס כי את קדש ה' חלל ובכרתה ולכן משני היינו חילול דידחד אבל לא יחללו דקרא דוימרו אע"ג דמיירי בטמא שאכל וגם בנותר ההוא חילול לא כתיב עונש כהדיא. וז"ה עיקר ברו"ך. ועוד י"ל דבהאי קרא דלא יחללו משמע טמא ששימש חור ששימש ואכילת קודש ונותר ולא ידעינן ליה מיניייה נקיש אי לור דבמיתה או לאכילת קודש ונותר דבכרת לכן צריך ג"ש ומיהו קשה לתנא דרי' ישמעאל דלא נפקא לו זר מהאי קרא ועוד קשה דאנפקא לן ליה **יח** בעל מוס ששימש במיתה ששימש טמא מאכילה קודש דבכרת וחילול דרביס **יח** וקשה לרבינו ז"ל דלקמן (דף מה.) דליף דלאף חייבין על קדשי עובדי כוכבים על עון דנותר דליף שמיטול חילול דטומאה דכתיב בני ישראל ולא עובדי כוכבים הלא ההוא קרא גופיה בנותר מישמעי דכתיב לוי בשני חילוטין הכתוב מדבר ועוד קשה לי מנלן ללוי דדריש שני חילוטין חילול נותר וחילול טומאה הלא לוי גופיה בשמעמין מוקי לקרא בשני חילוטין אחריני חילול טומאה וחילול זרות י"ל כיון דטומאה וזרות כתיב בקרא אפילו לא כתיב אלא חד חילול ממילא הוה קאי אחרוייהו ומימה לי הא אנטריך חילול לשון רביס

כל הזבחים שקבלו דמן פרק שני זבחים

הא **לריך** **לאמעוטייה**. דקאמרת לאחשזבה עבודה מהאי טעם. מחלוקת ר' אליעזר ורבינן **י** בתמתי' **י** בחור. להלן מן המזבח והכניסו בפנים **י** לדל המזבח: **והוילאו לחור**. כלומר ריחקו מן המזבח. הך חור ופנים כוליהו בעורה: הא **לריך** **לאמעוטייה**. לכשיחזור **יח** ויקריבנו ללד המזבח אס תהא אותה הולכה במחשבה פסולה **יח**: **לאו כהילוך הכריך** **לעבודה דמי**. הואיל ושלא ללורך הואילא על **יח** חסם הולרך לחזור ולהכניסו: אי פניא. דמודה זה ר' אליעזר תניא ואין מחלוקת בין ר"א לת"ק **יח** אלא אר"ש אצוה קאי ופליג:

לאמטווייה אמר ליה רב ירמיה**יח** לרב אשי הכי אמר רב ירמיה מדיפתי הא צריך לאמטווייה מחלוקת רבי **י** **י** אליעזר ורבינן **י** דרתנן ר"א אומר המהלך במקום שצריך להלך מחשבה פוסלת מקום שאין צריך להלך אין מחשבה פוסלת ואמר רבא הכל מודים קבלו בחוץ והכניסו בפנים והו הילוך שצריך להלך קבלו בפנים והוציאו לחוץ והו הילוך שצריך להלך קבלו בחוץ אלא כשהכניסו וחזר להלך **י** לא נחלקו אלא כשהכניסו וחזר והוציאו **יח** מר סבר הא צריך לאמטווייה ומ"ם לאו כהילוך הצריך לעבודה דמי איתיביה אביי ר"א אומר המהלך מקום שצריך להלך מחשבה פוסלת כיצד קבלו בחוץ והכניסו לפנים והו הילוך שצריך להלך קבלו בפנים והוציאו לחוץ והו הילוך שצריך לילך **יח** והא **י** חזר והכניסו הילוך שצריך להלך הוא א"ל **י** אי תניא תניא:

הדרן עלך כל הזבחים

כל הזבחים. אונן. כל זמן שלא נקצר הכת: **עצול יוס**. דשרן ודמת ושאר טומאות שלא הולכרו לקרבן: **מחוסר כפוריס**. זו ומאורע טעבלו והעריצ שמטן ולא הביאו כפרתן: **מחוסר גנדים**. כהן גדול ששימש בפחות משמונה וכהן לדיוט בפחות מד': **ושלא רחץ ידים ורגלים** מן הכיור: **ערל**. כהן שמתו אחיו מתמת מילה **י**: **יושב או עומד על גבי כלים**. שיש חליצה בין רגליו לרפסה. וכולהו יליף בגמ' דפסלי בעבודה: **גב' וינורו מקדשי וגו'**. גבי מקריביס בטומאה כתיב דסמין ליה כל איש אשר יקרב מכל זרעכם: **(למעוטי מאי)** **יח** **בני ישראל למעוטי מאי**. קרבן של מי הוא ממעט מלהזכיר כהנים על הטומאה: **אילימא למעוטי בנות ישראל** קרבן נשים שלא הזהירו כהנים מלהקריבו בטומאה: **קרבן נשים בטומאה קרב**. בתמיה וכו' יש כח בקרבן נשים לדחות הטומאה: **אלא למעוטי קרבן עובדי כוכבים**. עובד כוכבים ששילח עולתו **יח** כדתניא כהכל שזמטין (חולין יג:) איש איש לרבות את העובדי כוכבים שנודרים נדרים ונדבות ישראל: **שפאט לין לא מרפא**. על טומאת עולין שבקרבנו כגון טמא הדס או החלז כדכך שמרפה על של ישראל: **דאמר מר**. בתנחות בזקמון רבה (דף כה.) **הורפא**. דכתיב לרצון להם **י** שמות כח) ולא לעובדי כוכבים: **בטומאם הגוף יבא קרב**. בתמיה. והלא **י**אפילו**י** אכל קרבן יחיד דישאל לא נדחת: **אלא הכי קאמר וינורו מקדשי**. יתרחקו בטומאה **יח** מכל קדשים: **בני ישראל לא יחללו**. והזרים אף הם ימזרו כדי שלא יחללו לימזר על זר שעבד שחילל את הקדשים ופסלם: **בעל מוס שאוכל**. את קדשי קדשים דכתיב **י**ויקרא כה) מקדשי הקדשים ומן הקדשים יאכל: **אס עבד חילל**. דכתיב מוס צו ולא יחלל את מקדשי **י**שס):

הורפא. דכתיב לרצון להם **י** שמות כח) ולא לעובדי כוכבים: **בטומאם הגוף יבא קרב**. בתמיה. והלא **י**אפילו**י** אכל קרבן יחיד דישאל לא נדחת: **אלא הכי קאמר וינורו מקדשי**. יתרחקו בטומאה **יח** מכל קדשים: **בני ישראל לא יחללו**. והזרים אף הם ימזרו כדי שלא יחללו לימזר על זר שעבד שחילל את הקדשים ופסלם: **בעל מוס שאוכל**. את קדשי קדשים דכתיב **י**ויקרא כה) מקדשי הקדשים ומן הקדשים יאכל: **אס עבד חילל**. דכתיב מוס צו ולא יחלל את מקדשי **י**שס): **הורפא**. דכתיב לרצון להם **י** שמות כח) ולא לעובדי כוכבים: **בטומאם הגוף יבא קרב**. בתמיה. והלא **י**אפילו**י** אכל קרבן יחיד דישאל לא נדחת: **אלא הכי קאמר וינורו מקדשי**. יתרחקו בטומאה **יח** מכל קדשים: **בני ישראל לא יחללו**. והזרים אף הם ימזרו כדי שלא יחללו לימזר על זר שעבד שחילל את הקדשים ופסלם: **בעל מוס שאוכל**. את קדשי קדשים דכתיב **י**ויקרא כה) מקדשי הקדשים ומן הקדשים יאכל: **אס עבד חילל**. דכתיב מוס צו ולא יחלל את מקדשי **י**שס): **הורפא**. דכתיב לרצון להם **י** שמות כח) ולא לעובדי כוכבים: **בטומאם הגוף יבא קרב**. בתמיה. והלא **י**אפילו**י** אכל קרבן יחיד דישאל לא נדחת: **אלא הכי קאמר וינורו מקדשי**. יתרחקו בטומאה **יח** מכל קדשים: **בני ישראל לא יחללו**. והזרים אף הם ימזרו כדי שלא יחללו לימזר על זר שעבד שחילל את הקדשים ופסלם: **בעל מוס שאוכל**. את קדשי קדשים דכתיב **י**ויקרא כה) מקדשי הקדשים ומן הקדשים יאכל: **אס עבד חילל**. דכתיב מוס צו ולא יחלל את מקדשי **י**שס):

הורפא. דכתיב לרצון להם **י** שמות כח) ולא לעובדי כוכבים: **בטומאם הגוף יבא קרב**. בתמיה. והלא **י**אפילו**י** אכל קרבן יחיד דישאל לא נדחת: **אלא הכי קאמר וינורו מקדשי**. יתרחקו בטומאה **יח** מכל קדשים: **בני ישראל לא יחללו**. והזרים אף הם ימזרו כדי שלא יחללו לימזר על זר שעבד שחילל את הקדשים ופסלם: **בעל מוס שאוכל**. את קדשי קדשים דכתיב **י**ויקרא כה) מקדשי הקדשים ומן הקדשים יאכל: **אס עבד חילל**. דכתיב מוס צו ולא יחלל את מקדשי **י**שס): **הורפא**. דכתיב לרצון להם **י** שמות כח) ולא לעובדי כוכבים: **בטומאם הגוף יבא קרב**. בתמיה. והלא **י**אפילו**י** אכל קרבן יחיד דישאל לא נדחת: **אלא הכי קאמר וינורו מקדשי**. יתרחקו בטומאה **יח** מכל קדשים: **בני ישראל לא יחללו**. והזרים אף הם ימזרו כדי שלא יחללו לימזר על זר שעבד שחילל את הקדשים ופסלם: **בעל מוס שאוכל**. את קדשי קדשים דכתיב **י**ויקרא כה) מקדשי הקדשים ומן הקדשים יאכל: **אס עבד חילל**. דכתיב מוס צו ולא יחלל את מקדשי **י**שס): **הורפא**. דכתיב לרצון להם **י** שמות כח) ולא לעובדי כוכבים: **בטומאם הגוף יבא קרב**. בתמיה. והלא **י**אפילו**י** אכל קרבן יחיד דישאל לא נדחת: **אלא הכי קאמר וינורו מקדשי**. יתרחקו בטומאה **יח** מכל קדשים: **בני ישראל לא יחללו**. והזרים אף הם ימזרו כדי שלא יחללו לימזר על זר שעבד שחילל את הקדשים ופסלם: **בעל מוס שאוכל**. את קדשי קדשים דכתיב **י**ויקרא כה) מקדשי הקדשים ומן הקדשים יאכל: **אס עבד חילל**. דכתיב מוס צו ולא יחלל את מקדשי **י**שס):

אתיא בק' וחומר מבצע' מום. מיושב שאוכל לא מזי למילף דמה ליושב שכן פסול לעדות כדקאמר בסמוך וממחוסר בגדים ושלא רחוק ידיס ורגלים נמי דהני לא פסלי אלא **י** מטעם זרות אבל קשה דלינף בקי' משמוי יין (דלקמן) ופרועי ראש **י** (ועומד על גבי כלים) **יח** **י**וי"ל^[דרוש מקור] דלא קשיא מידי משמוי יין דלקמן **יח** מפיק שמוי יין דחילל מחוקה חוקה ממחוסר בגדים ומחוסר בגדים לא נפקא לן דחילל אלא מטעם דזרות חור אכתי לא קמ"ל וגם מפרועי ראש לא קשיא מידי דשיליה פרק שני דסנהדרין (דף כג:) אמרינן דפרועי ראש למיתה גמריי אבל למיחל לא גמריי ואפילו למאן דאמר התם דמחלל היינו משום דאיתקש לשמוי יין דמחלי מטעם זרות וז"ע אמאי לא יליף מקי' דיושב דלינו במיתה וגם זר דלינו במיתה כקצלה לפי **י** שאינה עבודה תמה ומחללי כל שכן פרועי ראש דבמיתה דמחללי. ברו"ך:

מתקן קו עיי"ל ק"ק. ובש"מ גרים ליה עיי' בסוף העמ'. ועיי' ח"מ מ"ש בזה: ב'יז ב'זי דלאו דוקא הכניסו חזור והוילאו ד"הי אס קבל בפנים והוילאו לחור ואח"כ חזר והכניסו ג"כ פליגי (גליון):

 מה, טז) ומשויין יין דכתיב והכדינו בין הקודש ובין החול (ספ י, י.) אבל פרושי ראש דלא מחיל עבודה לא חשיב דלא חשיב אלא בני דאי עבד חילל. ואפילו למ"ד דמחיל עבודה (פסחים יח.) י"ל דלא קמני לכו משום דמחיהיה משעת ביאה ולא קמני אלא בני דאין מוחרקין משעת ביאה. וטמא דחשיב, כשעמא בעורה (תהר"ם:) על גבי רבי' חברי. עיי' בתוס' לקמן (ספ י, ק.) דיה מן פסחי: וינוירו פקדשי' בני ישראל. וה"ן וימרו מקדשי בני ישראל ולא יחללו הם אס עבדו יחללו (תהר"ם:) איתיא בקי' בפנים (וב'יז.) ואי' טמא בקרבן כצור וכה"ג און יוסה דאין אוכלין ואפי'ס יין עשינן. וי"ל דאיכא למיפקר מה לנפק שכן און מוחרקין חלמזר חור שכן מוחר. דלעולם הוא יודע שיש אזהרה לור ולא מנציח ליה **י**אפא^[דרוש מקור] און חילל. ואי' נילף מיושב דלחור ואס עבד חילל. וי"ל מה ליושב שכן פסול לעדות. וממחוסר בגדים לא יליף דמחוסר בגדים לא פסול אלא משום זר. ולא יליף משמוי יין ופרועי ראש, דשמוי יין לא ידעינן אלא ממחוסר בגדים ושלא רחוק דיו, ופרועי ראש משמוי יין. אי' איכא דלמיפקר שכן מוחרקין בשעת ביאה. ואי' וליפסל גזל קי' מנצי' ומה ע"מ ששכר לעדות אס עבד חילל גזל שפסול לעדות אי' דין שאס עבד חילל. וי"ל משום דאיכא למיפקר מה לנצי' שכן מוחרקין חלמזר בגזלן שאין מוחר. (תהר"ם:) וי"ל אמר בדי' ב'י דבתיב ב'י שום בו. לילין. מיתה ואפילו לא פ' הכא דמפיקי בפרק **י**אחזרן^[דרוש מקור] (הלכות) בסוף (קדושין טז) מבתיי שום כשהוא שלם ולא כשהוא חסר. וי"ל דעיקר דכתי' הכא, ושלא אנטריך לנודע שהוא בע"מ בלחלע (שםעודה) דבוס מיירי הכא: וי"ש בדיבוס בתן חילול בהדיא. אף ק"ל כשליה פקדון דלעיל כבתייהא דקא' חשיב בע"מ, לחשוב שמוי יין ופרועי ראש, אלא דהיי"ל דלא חשיב פרועי ראש משום **י**דלא^[דרוש מקור] מחיל עבודה כדאמר' סוף אלן ק' בהשרשן גבי פרועי ראש י גמריי למיתה לחלויל עבודה מי גמריי. ומשויין יין נמי דלא יליף דמחיל כי אס ממחוסר בגדים הוהא (טעם) [מטעם] זר ומרוייהו קחשיב, לא תם לחסורין (תוס' חזיונות, ס"ח:) ד"ה איתיא. דהיי"ל אלא כשפיק ודחת. דלמארי' לקמן און בגדים' עלייה און כסומן עלייה וי"ל זריס ושלא רחוק דיוס ורגלים גמר חקא חקא ממחוסר בגדים. אבל קשה דלינף משמוי יין ופרועי ראש ועומד על גבי כלים עיי' ב"ש:

א ללעיל יג, טז ועיי' מל"מ ס"י"ג מה"ל פסח"מ הלכה ט"ז, א) [שבת קטו: וס"ז:] **ב** מטהדינן פג. [מנחות יז:] **ד** ועיי' תוס' לקמן כג: ד"ה ע"ה, טז) יומא כח, ט) [עיי' תוס' לקמן קי. ד"ה מין כמתינ, ח) מנחות י. [לקמן כד, ט) [לקמן מה: מנחות כה, ט) [ועיי' היטב תוס' מנחות ו. כב, ט) [ביבמות ומגילה טס, ט) ל"מ שם ואיתא לקמן לג:, ט ויקרא יט, ט) לקמן יז:, ט) צ"ק פ"ח, ט) יומא כד.

הגהות הב"ח

א גכ' מתלקת דבי אלעזר פל"ז וכן בסמוך ובש"מ: **ב** (כ) במשנה כל הזבחים שקבל דמן זו און עצול יוס מחוסר גנדים מחוסר כפוריס שלא רחוק **יח** ואות' ר' נמקח ג' פסחים: **א** גכ' ומה בעל מוס: **ד** רש"י ד"ה לא נרץ וסי' כמתי' הוא הפ"ד:

שינויי נוסחאות

א ככתה"י ובש"מ רבינא לרב אשי: **ב** **י**זל טיפף חזור והכניסו (גליון), **י**זל טא בחלקו אלא בשחוציאו חזור והכניסו (מ"ב ורא"ס), וכן גביס המלימ ס"י"ג מפסח"מ ה"ע ע"ש, ועיי' פ"ר"ש ומו"ק דמנש"י משמע להדיא נגרס לפנינו, ועיי' קריא': **ג** מיכת רחא נמקח (ש"ס), והשתקף חזור והכניסו כר הו"א ג"כ מדברי ר"א, ומיושב קי' קריא', וככתה"י ופ"י ופ"ד הוא גלי ואי': **ד** כפי' השעיות להנצי"ס איתא מחוסר גנדים קודם מחוסר כפוריס וי"כיה דג"י, וכן משמע מדפי' הגמ' מחוסרנ גנדים דף י ומוסר כפוריס כדף יט (תהר"ם), והשו"ע כתב דגרי' שלנו נ"י יומא, ועיי' רש"י: **ח** מיכת לאמר ליתא בכל מהאי' ודפסי', ומשכרנב טענות: **י** מיות בני ישראל, ליתא ככירי ופריי', וכן מתקן ש"מ ועי' רש"י: **י** ואלא (כ"י:) **ח** **י**זל בטומאת הגוף יבא קרב. (כ"י:) ובי'ה בריש:) **י** **י**זל טיפף לימזר על זר שעבד שחילל (גליון): **י** ככתה"י וס"מ בפנים כלימור קרבו לצד המזבח הפ"ד ומי"ד קיבילו בפנים והוציאו: **יא** ככ"י"ס שיהזור, **י**זל לאמטויה לחזור ולהכניסה לצד המזבח לכשיחזור ויקריבנו למזבח את תהא כר (פסחים:) **י** **י** ככתה"י פוסלת, **י**זל פסולה פסול (ש"ס:) **י** **י**זל ועל חנם (כתה"י: **י** **י**זל ותיק' אלא אדרי' שמשוך קאי ופליג, וס"י:) **י**זל לת"ק בחזר והכניסו אלא ר' אלעזר אדריש אבדה קאי ופליג דר"ש קאמר דאין מחשבה פוסלת בהילוך כלל (מלא"ש בשם הרב"א וי"ל ועיי' ובש"מ בשבחי וס"ח.) [כפי' כ"י דלא אבדה אלו שפיר רש"ס ומלכ"ר ע"ש:] **י** **י**זל ככ"י וצד"י איתא מה שכתובג"ס, אף ככ"י"ס ויתא, עיי' און **י** **י**זל. עולתו לעודה (ש"ס:) **י** **י**זל בטומאתן (כתה"י וס"ס:) **י** **י**זל מקח מיבות ופרועי ראש, ואינו מוכרח לפי המנהולר מדכריהם בסוף העמ' עיי"ש (ש"ס:) וכי"כ קריא' ע"ש, ועיי' סיק' שאלה"ן: **י** **י**זל הא (ש"ס:) **ב** **י**זל כוב (ש"ס:) **בא** חילול חילול כנל"ל: **בב** ואכילת קודש בטומאה כתיב הכא לאשמועינן דאית ביה חילול לאגמורי פל"ז (ש"ס:) **בג** ר' יוחנן ורשב"ל לאשכוחי אזהרה פל"ז (ש"ס:) **בד** מיכת ליה נמקח (כ"י:) **בח** מיות וחילול דרביס און לסכ הכנה, דמאי בעי תמוס' בזה (ש"ס:) **בז** מיבות המוקפות

א א מיי' פ"ט מה"ל ביאת מקדש הלכה א והלכה טו:

ב ב מיי' פ"ב שם הלכה ו:

ג ג מיי' פ"ד שם הלכה ד' ופ"ט הלכה טו:

ד ד מיי' פ"ה מה"ל ביאת מקדש הלכה ה וי"ל פ"ד הלכה ד ה ופ"ט הט"ו:

ה ה מיי' פ"י מה"ל כלי מקדש הלכה ד ופ"ט מה"ל ביאת מקדש הלכה ט"ו:

ו ו מיי' פ"ה מה"ל ביאת מקדש הלכה א ופ"ט מה"ל הט"ו:

ז ז מיי' פ"ו שם הלכה ח ופ"ט הלכה ט"ו:

ח ח מיי' פ"ז שם הלכה א ופ"ט הלכה ט"ו:

ט ט י מיי' פ"ח שם הלכה ח ופ"ט הט"ו ופ"י א"ח סימן

י כ מיי' פ"ה שם הלכה יח ופ"ט הלכה טו:

ל מיי' פ"ו מהלכות ביאת מקדש ה"א:

תורה אור השלם

1. דבר אל אהרן ואל בניו ויזרו מקדשי בני ישראל ולא יחללו את שם קדשי אשר הם מקדשים לי אני ויזרו:

ויקרא כב, ב

מוסף רש"י

אונן. שמתו מועל לפני, כדאמרינן בשחיטת קדשים בפרק טעול יום אחרי און על זמן שלא נקצר (פסחים י.) ומתכות **י** פירש"י חוקן, ויס שימש מזה. ווע"ש ברכות טז: ד"ה קטנה לקמן ק' ד"ה ואחריתא, ועיי' טורא תמורה כ' ע"א: ונזכר על גבי כלים. דמא' דבי ר"י הואיל ורפסה מקדשת וכלי שרת מקדשים, מה כלי שרת לא יסא דבר חוקן ביט וכו' כלי שרת אף רפסה לא יבא חוקן ביט לזין הלפס: (והוא ת"י.) ועינינן דק ע"א בני מלח מ"י הכנה פס"י, הא קא הו חליצה בין גרתיס לכנס ופליגי כי אי' גומא פסולה, דמין כל הזמנה וכו' ונזכר ע"א לוי ספול: עומד ע"ג כלים. שומ' על הכל לו עיי' רגל חזירו פסול דנענין לעמוד לשרת ואין זה עמדיה (פסחים סה.) ורבינוי דכוכבים לוי בשוגג ובין במזיד. ע"היס שאלה קרבתו ונטמא הים, דלמיתין בפרק אל' מנחות אי'ס אי'ס מיכת ישתלל אסר יקריב קרבתו מה י"ל לרבות את העצ"ים שנודרין נדרים ודריש דלא שישאל את ה' לרצון. דכתיב והי' על מלחמה לחילוק לזה וזה: **לעובדי כוכבים** (מנחות כה וכה):

שיטה מקובצת

אלא כשהכניסו חזור והוציאו חזור והכניסו. ואכנתו הלכה לחזרה פליגי. וי"ל ויזרו דוקא הכניסו דמשמע דקבל מתוך ח"ו דאס אפי' דקילב פסעס נמי. מלא לרבותא נקט דכתי' עשה חולל מ"מ היזרן לחזון שפי' (תהר"ם:) בקי' לרבות אלא בתוך ר"ל בעורה וי"ל מן המזבח ולחור, היינו רחוק מן המזבח. ובפנים ר"ל חסוד' וי"ל מן המזבח ולפנים, היינו קרוב למזבח (תהר"ם:) **א' תניא תניא** והדרי' ב'י. ופ"ה אי מילה דמיתה ר"א, מילה, ואין מחלוקת בין ר"א ור"י אלא דלחלוקה קאי ופליג. ומשקולא קי' דתיק' פסול כהולכה (סכ"ה:) מדלא מפרש מיד, ור"א לא פליג עליו, וג' מתקנות כדרי. ולא קמ"ל שנה לפשר דברי רמ' דפליגי עליה דר"ש (תהר"ם ד'י:) **ובמחוסר כפוריס**. ואי' ממקלמך מחוסר כפוריס מכלל עבודה, כ"ש טערי' דעבי עבד שמת נמי ומחוסר כפרה וי"ל דטערי' מיירי בעצרי' דקטן

 דלץ לריך כפרה. וי"ל אחמי' טעול (יבמות דף פ.) ובהכרח מקומות. ואי' וטמא דקמני חפוק (ליה מטעם) שהוא מטמא את הכל והכלי מטמא את הדס. וי"ל דלדריי בטמא שכן שהוא ראשון ואינו מטמא את הכל. ולא חשיב בעל מוס ומשויין יין משום דכתיב כצו חילול כהדיא. בעל מוס דכתיב לא יגע ולא יחלל ויקרא מה, טז) ומשויין יין דכתיב והכדינו בין הקודש ובין החול (ספ י, י.) אבל פרושי ראש דלא מחיל עבודה לא חשיב דלא חשיב אלא בני דאי עבד חילל. ואפילו למ"ד דמחיל עבודה (פסחים יח.) י"ל דלא קמני לכו משום דמחיהיה משעת ביאה ולא קמני אלא בני דאין מוחרקין משעת ביאה. וטמא דחשיב, כשעמא בעורה (תהר"ם:) על גבי רבי' חברי. עיי' בתוס' לקמן (ספ י, ק.) דיה מן פסחי: וינוירו פקדשי' בני ישראל. וה"ן וימרו מקדשי בני ישראל ולא יחללו הם אס עבדו יחללו (תהר"ם:) איתיא בקי' בפנים (וב'יז.) ואי' טמא בקרבן כצור וכה"ג און יוסה דאין אוכלין ואפי'ס יין עשינן. וי"ל דאיכא למיפקר מה לנצי' שכן מוחרקין חלמזר חור שכן מוחר. דלעולם הוא יודע שיש אזהרה לור ולא מנציח ליה **י**אפא^[דרוש מקור] און חילל. ואי' נילף מיושב דלחור ואס עבד חילל. וי"ל מה ליושב שכן פסול לעדות. וממחוסר בגדים לא יליף דמחוסר בגדים לא פסול אלא משום זר. ולא יליף משמוי יין ופרועי ראש, דשמוי יין לא ידעינן אלא ממחוסר בגדים ושלא רחוק דיו, ופרועי ראש משמוי יין. אי' איכא דלמיפקר שכן מוחרקין בשעת ביאה. ואי' וליפסל גזל קי' מנצי' ומה ע"מ ששכר לעדות אס עבד חילל גזל שפסול לעדות אי' דין שאס עבד חילל. וי"ל משום דאיכא למיפקר מה לנצי' שכן מוחרקין חלמזר בגזלן שאין מוחר. (תהר"ם:) וי"ל אמר בדי' ב'י דבתיב ב'י שום בו. לילין. מיתה ואפילו לא פ' הכא דמפיקי בפרק **י**אחזרן^[דרוש מקור] (הלכות) בסוף (קדושין טז) מבתיי שום כשהוא שלם ולא כשהוא חסר. וי"ל דעיקר דכתי' הכא, ושלא אנטריך לנודע שהוא בע"מ בלחלע (שםעודה) דבוס מיירי הכא: וי"ש בדיבוס בתן חילול בהדיא. אף ק"ל כשליה פקדון דלעיל כבתייהא דקא' חשיב בע"מ, לחשוב שמוי יין ופרועי ראש, אלא דהיי"ל דלא חשיב פרועי ראש משום **י**דלא^[דרוש מקור] מחיל עבודה כדאמר' סוף אלן ק' בהשרשן גבי פרועי ראש י גמריי למיתה לחלויל עבודה מי גמריי. ומשויין יין נמי דלא יליף דמחיל כי אס ממחוסר בגדים הוהא (טעם) [מטעם] זר ומרוייהו קחשיב, לא תם לחסורין (תוס' חזיונות, ס"ח:) ד"ה איתיא. דהיי"ל אלא כשפיק ודחת. דלמארי' לקמן און בגדים' עלייה און כסומן עלייה וי"ל זריס ושלא רחוק דיוס ורגלים גמר חקא חקא ממחוסר בגדים. אבל קשה דלינף משמוי יין ופרועי ראש ועומד על גבי כלים עיי' ב"ש: